



Legislación y cumplimiento normativo

AGENDA

- i. El Delito Informático.
- ii. Seguridad financiera
- iii. El Derecho Colombiano
- iv. Constitución
- v. Normativa de Telecomunicaciones.
- vi. Protección de la información y de los datos

AGENDA

- i. El Delito Informático.
- ii. Seguridad financiera
- iii. El Derecho Colombiano
- iv. Constitución
- v. Normativa de Telecomunicaciones.
- vi. Protección de la información y de los datos

MARCO GENERAL

RAMAS DEL DERECHO

1. **Derecho Público:** El derecho público son las normas que regulan las actuaciones de los organismos del Estado y las relaciones entre **personas físicas o jurídicas** de carácter privado con organismos de la **Administración Pública**.
2. **Derecho Privado:** El derecho privado es el conjunto de normas que regula las relaciones entre personas físicas o jurídicas de carácter privado.

Publico	Privado
Administrativo	Informático
Constitucional	Financiero
Internacional Público	Internacional Privado
Penal	Bursátil
Tributario	Civil
Constitucional	Comercial
Ambiente	
Procesal	
Cambiario	
Laboral	

“Toda persona esta obligada a cumplir la constitución y las leyes”. Artículo 95 de la constitución nacional.

“La ignorancia de las leyes no sirve como excusa”. Artículo 9 del código civil .

“Si a una persona se le atribuye una conducta ilícita y se prueba que en realidad se observo, no es admisible la excusa de que ignoraba la norma que hace ilícita la conducta”. Código 651 de 1997.

“ Corresponde al Congreso hacer las leyes”. (Art. 150) .

DEBIDO PROCESO

Inicia mediante formulación de cargos al supuesto infractor: acto administrativo motivado que debe contener el plazo para descargos.

La citación o comunicación se entenderá surtida:

- Domicilio en el país: décimo día siguiente en que haya sido puesta en correo.
- Domicilio en el exterior: vigésimo día desde el envío.

Descargos y pruebas: término de 10 días desde la comunicación

Decreto y práctica de pruebas disposiciones del Código de Procedimiento Civil

Resolución: decide el asunto

Recursos del Código Contencioso Administrativo

OTRAS ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL

- Ministerio de tecnologías de la Información y las comunicaciones – MinTIC
- Comisión de Regulación de las Comunicaciones – CRC
- Agencia Nacional del Espectro – ANE
- Superintendencia de Industria y comercio – SIC
 - Protección de datos
- Superintendencia Financiera de Colombia- SFC
 - Sector financiero

OTRAS ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL

- En 1991 Colombia se constituye como un Estado Social de Derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana y la prevalencia del interés general (Art. 1°) Sentencias: C1064 de 2001, C449 de 1992, T406 de 1992.
- El Estado colombiano tiene como Fines Esenciales para servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios y derechos consagrados en la Constitución. Y las autoridades se constituyen para proteger a las personas en su vida, honra y bienes y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y los particulares (Art. 2°). Sentencias: T011 de 1993, C1064 de 2001, C103 de 1996
- **Todas la personas nacen libres** e iguales ante la ley, recibirán la misma **protección y trato de las autoridades** y gozaran de los mismos derechos libertades y oportunidades. El Estado promoverá las condiciones para quela igualdad sea real y efectiva .(Art.13) Sentencias: C1409 de 2000, C815 de 2001, T207 de 1997.

- Todas las personas **tienen derecho a su intimidad personal y familiar** y a su buen nombre y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y archivos de entidades públicas y privadas. (Art 15 de la Constitución).
- La correspondencia y demás **formas de comunicación** son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas, mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley. (Art. 15) Sentencias: SU056 de 1995, T036 de 2002, T019 de 1994, C1011 de 2008.
- El Artículo 79 dice que: **Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano.** La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Delito informático

¿CÚAL ES EL PROBLEMA?

EL DELITO INFORMÁTICO

- Los actos dirigidos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas informáticos, redes y datos informáticos, así como el abuso de dichos sistemas, redes y datos.
 1. Son delitos difíciles de demostrar ya que, en muchos casos, es complicado encontrar las pruebas.
 2. Son actos que pueden llevarse a cabo de forma rápida y sencilla. En ocasiones estos delitos pueden cometerse en cuestión de segundos, utilizando sólo un equipo informático y sin estar presente físicamente en el lugar de los hechos.

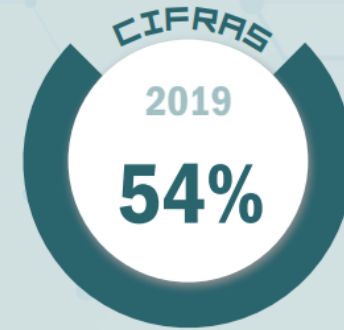
EL DELITO INFORMÁTICO

La dinámica actual del Ciberdelito en Colombia refleja un crecimiento gradual en el número de incidentes cibernéticos reportados a las autoridades del ecosistema de ciberseguridad.

A través de los canales de atención a empresas y ciudadanos dispuestos por la Policía Nacional fueron registrados **28.827** casos durante el 2019.

Del total de los casos registrados, **15.948** fueron denunciados como infracciones a la ley 1273* de 2009 por parte de las víctimas, esta cifra corresponde al **57%** del total de casos informados.

Respecto al 2018 las denuncias disminuyeron un **5.8 %** tras una variación negativa de **983** casos.



Incremento en el número de incidentes respecto al 2018

***Tipifica las conductas de Delitos Informáticos en Colombia.**



Cifras denuncias 2015- 2019 / Fuente: SIEDCO Policía, SPOA Fiscalía, ADenunciar.

EL DELITO INFORMÁTICO

TENDENCIAS 2020

En 2020 el Cibercrimen seguirá sofisticando su actuar delictivo y utilizará las capacidades tecnológicas disponibles a su favor.



Inteligencia Artificial y Malware

El escaneo automatizado de vulnerabilidades por parte de los Ciberdelincuentes facilitará la detección de víctimas potenciales. El Malware podrá detectar si un sistema de seguridad le está analizando (sandbox) y se auto eliminará.

Lo anterior supone un desafío adicional para los investigadores, porque estas técnicas antiforenses eliminarán evidencia digital en los equipos y sistemas infectados de empresas y ciudadanos víctimas.



Uso de perfiles falsos en redes sociales para difusión de Malware

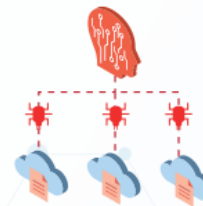
Cuentas falsas en redes sociales como Twitter y Facebook serán usadas para generar contenidos de manera automatizada masificando las cifras de infección de malware.



BEC basado en Deepfake

Las empresas en Colombia podrán recibir audios e incluso videos, en los cuales los ciberdelincuentes suplanten a ejecutivos, clientes y proveedores para conseguir transferencias de dinero o despacho de productos.

La tecnología Deepfake es una técnica basada en Inteligencia Artificial, que coloca imágenes o videos sobre otro video, así como imitación de voces.



Uso de Botnet para difusión de correos extorsivos

Se prevé el incremento de casos de Sextorsión, basados en el envío masivo de mensajes por parte de los ciberdelincuentes utilizando equipos controlados remotamente (Botnet). La tasa podrá alcanzar hasta 30 mil correos por hora.



Uso de mercados ilegales en DarkNet

El ciberdelincuencia seguirá utilizando los foros de la DarkNet para la venta de datos bancarios en la internet Profunda. Aprovecharán creciente uso de Criptomonedas en Colombia para facilitar la dispersión de las ganancias de los Ciberataques.

Seguridad de la información

LEGISLACIÓN COLOMBIANA

- Ley 527 de 1999 “Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.”
- Decreto 1747 de 2000
- Resolución 26930 de 2000
- Decreto 2364 de 2012
- Ley 1273 de 2009
“Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado “de la protección de la información y de los datos”- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones.”

Circular 052 y 042 de la SFC

- 052 de 2007: “Requerimientos mínimos de seguridad y calidad en el manejo de información a través de medios y canales de distribución de productos y servicios ”, con la cual se busca establecer un referente básico para la seguridad informática del sector Bancario Colombiano.
- 042 de 2012: “Por medio de la cual se incorporan algunas modificaciones al Capítulo Décimo Segundo del Título Primero de la Circular Básica Jurídica, en materia de requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones.”

- Ley 1341 del 30 de 2009
“Por la cual se definen los principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones.”
- Ley 1266 de 2008 “Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones.”
- Ley 1581 de 2012
“Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”
 - Decreto 1377 de 2013
 - Decreto 886 del 13 de mayo de 2014
 - Decreto 1074 del 26 de mayo de 2015 – Capítulo 26: Registro nacional de bases de datos
 - Circulares de la SIC
- Conpes 3701 de 2011
- Conpes 3854 de 2016
- Conpes 3995 de 2020

- Superintendencia Financiera de Colombia
 - 2018, circular 007: Imparte instrucciones relacionadas con los requerimientos mínimos para la gestión del riesgo de ciberseguridad
 - 2019, Circular 005: Imparte instrucciones relacionadas con el uso de servicios de computación en la nube
 - 2020, circular 33: Imparte instrucciones relacionadas con la Taxonomía Única de Incidentes Cibernéticos
- Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
 - 2022: Borrador del decreto de ciberseguridad para el país.

LEY 1273 DE 2009

LEY 1273 DE 2009

“Por medio de la cual se modifica el código penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado denominado de la protección de la información y de los datos y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones”

Ley de Delito informático

Índice de Artículos:

Artículo 269A: acceso abusivo a un sistema informático.

Artículo 269B: obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación.

Artículo 269C: interceptación de datos informáticos.

Artículo 269D: daño informático.

Artículo 269E: uso de software malicioso.

Artículo 269F: violación de datos personales.

Artículo 269G: suplantación de sitios web para capturar datos personales.

Artículo 269I: hurto por medios informáticos y semejantes.

Artículo 269J: transferencia no consentida de activos.

LEY 1273 DE 2009

Artículo 269A: acceso abusivo a un sistema informático.

- El que, sin autorización o por fuera de lo acordado, acceda en todo o en parte a un sistema informático protegido o no con una medida de seguridad, o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

LEY 1273 DE 2009

Artículo 269B: obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación.

- El que, sin estar facultado para ello, impida u obstaculice el funcionamiento o el acceso normal a un sistema informático, a los datos informáticos allí contenidos, o a una red de telecomunicaciones, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con una pena mayor..

LEY 1273 DE 2009

Artículo 269C: Interceptación de datos informáticos.

- El que, sin orden judicial previa intercepte datos informáticos en su origen, destino o en el interior de un sistema informático, o las emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema informático que los transporte incurrirá en pena de prisión de treinta y seis (36) a setenta y dos (72) meses.

LEY 1273 DE 2009

Artículo 269D: Daño Informático.

- El que, sin estar facultado para ello, destruya, dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos, o un sistema de tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

LEY 1273 DE 2009

Artículo 269E: Uso de software malicioso.

- El que, sin estar facultado para ello, produzca, trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca o extraiga del territorio nacional software malicioso u otros programas de computación de efectos dañinos, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

LEY 1273 DE 2009

Artículo 269F: Violación de datos personales.

- El que, sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

LEY 1273 DE 2009

Artículo 269G: suplantación de sitios web para capturar datos personales.

- El que con objeto ilícito y sin estar facultado para ello, diseñe, desarrolle, trafique, venda, ejecute, programe o envíe páginas electrónicas, enlaces o ventanas emergentes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave.
- En la misma sanción incurrirá el que modifique el sistema de resolución de nombres de dominio, de tal manera que haga entrar al usuario a una IP diferente en la creencia de que acceda a su banco o a otro sitio personal o de confianza, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave.
- La pena señalada en los dos incisos anteriores se agravará de una tercera parte a la mitad, si para consumarlo el agente ha reclutado víctimas en la cadena del delito.

LEY 1273 DE 2009

Artículo 269G: suplantación de sitios web para capturar datos personales.

- El que con objeto ilícito y sin estar facultado para ello, diseñe, desarrolle, trafique, venda, ejecute, programe o envíe páginas electrónicas, enlaces o ventanas emergentes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave.
- En la misma sanción incurrirá el que modifique el sistema de resolución de nombres de dominio, de tal manera que haga entrar al usuario a una IP diferente en la creencia de que acceda a su banco o a otro sitio personal o de confianza, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave.
- La pena señalada en los dos incisos anteriores se agravará de una tercera parte a la mitad, si para consumarlo el agente ha reclutado víctimas en la cadena del delito.

LEY 1273 DE 2009

Artículo 269H: Circunstancias de agravación punitiva.

- Las penas imponibles de acuerdo con los artículos descritos en este título, se aumentarán de la mitad a las tres cuartas partes si la conducta se cometiere:
 1. Sobre redes o sistemas informáticos o de comunicaciones estatales u oficiales o del sector financiero, nacionales o extranjeros.
 2. Por servidor público en ejercicio de sus funciones.
 3. Aprovechando la confianza depositada por el poseedor de la información o por quien tuviere un vínculo contractual con este.
 4. Revelando o dando a conocer el contenido de la información en perjuicio de otro.

LEY 1273 DE 2009

Artículo 269H: Circunstancias de agravación punitiva.

- Las penas imponibles de acuerdo con los artículos descritos en este título, se aumentarán de la mitad a las tres cuartas partes si la conducta se cometiere:
 5. Obteniendo provecho para sí o para un tercero.
 6. Con fines terroristas o generando riesgo para la seguridad o defensa nacional.
 7. Utilizando como instrumento a un tercero de buena fe.
 8. Si quien incurre en estas conductas es el responsable de la administración, manejo o control de dicha información, además se le impondrá hasta por tres años, la pena de inhabilitación para el ejercicio de profesión relacionada con sistemas de información procesada con equipos computacionales.

LEY 1273 DE 2009

Artículo 269I: Hurto por medios informáticos y semejantes.

El que, superando medidas de seguridad informáticas, realice la conducta señalada en el artículo 239 manipulando un sistema informático, una red de sistema electrónico, telemático u otro medio semejante, o suplantando a un usuario ante los sistemas de autenticación y de autorización establecidos, incurrirá en las penas señaladas en el artículo 240 de este Código.

LEY 1273 DE 2009

Artículo 269I: Hurto por medios informáticos y semejantes.

El que, superando medidas de seguridad informáticas, realice la conducta señalada en el artículo 239 manipulando un sistema informático, una red de sistema electrónico, telemático u otro medio semejante, o suplantando a un usuario ante los sistemas de autenticación y de autorización establecidos, incurrirá en las penas señaladas en el artículo 240 de este Código.

LEY 1273 DE 2009

Artículo 269J: Transferencia no consentida de activos.

El que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consiga la transferencia no consentida de cualquier activo en perjuicio de un tercero, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave.

LEY 1581 DE 2012

I. INTRODUCTION TO CYBERSECURITY

- **Information Security vs Privacy**

VARIABLES	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
Fundamento	Es un proceso	Es un derecho
Finalidad	Protección de la información empresarial	Protección de la información personal
Características que se deben asegurar	Confidencialidad, integridad y disponibilidad	Anonimato, la imposibilidad para vincular, la imposibilidad para distinguir, la imposibilidad para rastrear y la pseudonimia
Responsable	Chief Information Security Officer (CISO)	Delegado de Protección de Datos personales (DPDP) / Chief Privacy Officer (CPO)
Foco	Centrado en los datos	Centrado en la persona
Aspectos claves que se deben cuidar	Protección de activos de información Foco en el valor para el negocio Asesor de confianza Cumplimiento de prácticas de protección de información	Garantías para el ejercicio del derecho de la privacidad Programa de privacidad Verificación del cumplimiento de prácticas de privacidad

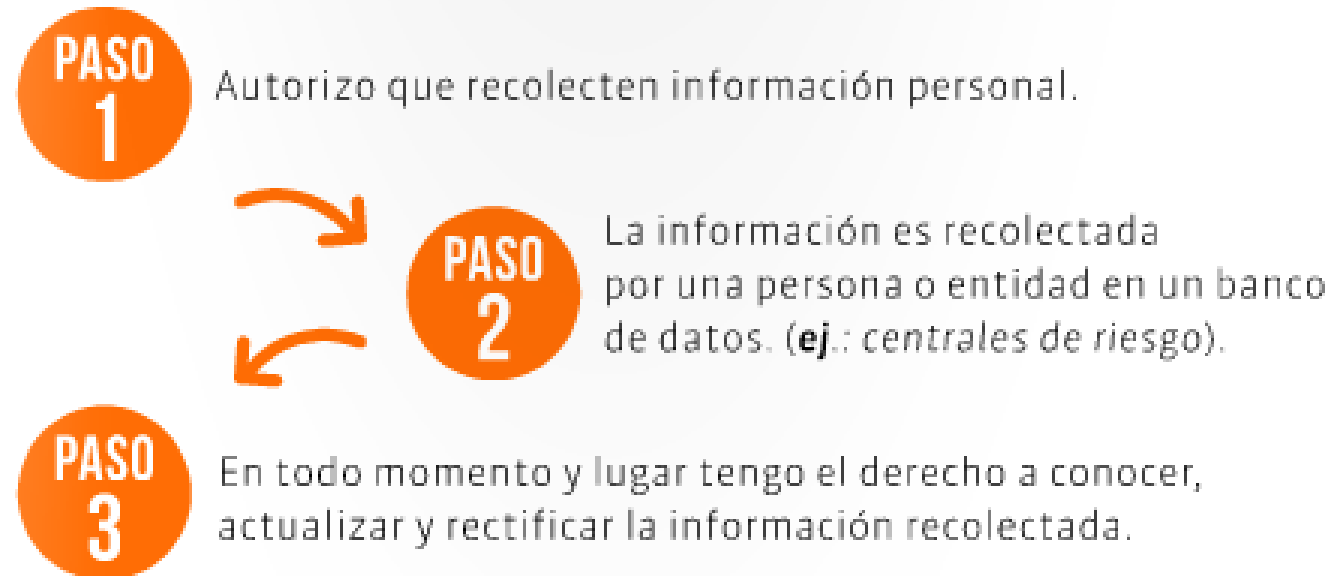
Adaptación: J. Cano. Privacidad y seguridad de la información. Desafíos territoriales alrededor de la información (<http://insecurityit.blogspot.com.es/2014/02/privacidad-y-seguridad-de-la.html>)

www.escuelaing.edu.co

Definición:

Derecho de las personas a conocer, actualizar, rectificar, y eliminar la información que se ha suministrado a terceros

Ciclo de Información:



- 1) Titular de la información: Usted es el titular, es decir, aquella persona a quien se refiere la información que reposa en un banco de datos, razón por la cual, es quien puede ejercer el derecho de hábeas data.
- 2) Fuente o responsable de la información: Es la persona que conoce y almacena la información del titular, con la autorización de éste y la envía al operador de la información o encargado de su tratamiento.

¿QUÉ ES UN DATO PERSONAL?

Es cualquier información que pueda ser relacionada con una persona.



Los **DATOS ÍNTIMOS** o **PRIVADOS** tienen como principal característica que pertenecen e interesan única y exclusivamente a la persona sobre la cual recae la información, razón por la cual sólo pueden ser obtenidos en los siguientes casos:

- Con el consentimiento del titular de la información;
- Por orden de autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones;
- Para salvaguardar la vida de la persona, cuando ésta se encuentra en incapacidad física o jurídica;

Marco Regulatorio Colombiano

Ley 1581 2012

Guía de
responsabilidad
demostrada

RNBD

Decreto 1377 2013

Decreto 886 2015

Circular Nro. 2

Reglamentación
parcial

Reglamentación

Guía de Registro

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS

DATOS DEL RESPONSABLE

TRATAMIENTO DE LOS DATOS Y FINALIDAD

DERECHOS DE LOS TITULARES Y PROCEDIMIENTO
PARA EJERCERLOS

PERSONA A LA CUAL DIRIGIRSE EN LA
ORGANIZACIÓN

FECHA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA POLÍTICA Y
VIGENCIA DELA BASE DE DATOS

AVISO DE PRIVACIDAD



DERECHOS DE LOS TITULARES



Gracias